



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 26

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Einführung besonderer
Regelungen für die Bundeshauptstadt
Berlin und zur Änderung kommunal-,
kultur- und polizeirechtlicher Vorschriften**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung besonderer Regelungen für die Bundeshauptstadt Berlin und zur Änderung kommunal-, kultur- und polizeirechtlicher Vorschriften vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Ostdeutschland

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Ostdeutschland vom 21. April 1993 (SächsGVBl. S. 301, 445), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 71a werden die folgenden §§ 71b bis 71f eingefügt:
“§ 71b
Bundeshauptstadt Berlin;
Abgrenzung zur
Landeshauptstadt

(1) Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaates Ostdeutschland. Die Kreisfreie Stadt Berlin ist Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland; ihr Status als Bundeshauptstadt bleibt von diesem Gesetz unberührt.

(2) Die Kreisfreie Stadt Berlin kann die Bezeichnung „Bundeshauptstadt Berlin“ führen.

(3) Abweichend von § 70 Absatz 1 Satz 1 ist in der Bundeshauptstadt Berlin die Stadtbezirksverfassung für das gesamte Stadtgebiet einzuführen. Die Bundeshauptstadt Berlin ist hierfür in Stadtbezirke zu gliedern. Stadtbezirke im Sinne dieses Gesetzes sind Stadtbezirke nach § 70.

(4) Die Hauptsatzung regelt insbesondere

1. Zahl, Abgrenzung und Bezeichnung der Stadtbezirke,
2. die Grundsätze der Aufgabenverteilung zwischen Gesamtstadt und Stadtbezirken,
3. die Mindestanforderungen an eine flächendeckende bürgernahe Verwaltung (Bürgerdienste).

(5) Soweit in den §§ 71c bis 71f nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für die Stadtbezirke die §§ 70 und 71a entsprechend.

§ 71c

Bezirksorgane, Wahl und Stellung

(1) In jedem Stadtbezirk sind einzurichten:

1. eine Bezirksversammlung als Stadtbezirksbeirat,
2. ein Bezirksamt als örtliche Verwaltungsstelle des Stadtbezirks.

(2) Abweichend von § 70 Absatz 1 Satz 1 werden die Mitglieder der Bezirksversammlung in unmittelbarer Wahl nach den für die Wahl des Stadtrats geltenden

Vorschriften gewählt. Die Wahl findet regelmäßig zusammen mit der Wahl des Stadtrats statt.

(3) Vorsitzender der Bezirksversammlung ist ein aus ihrer Mitte zu wählender Vorsitzender; § 70 Absatz 4 Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. Das Nähere bestimmt die Hauptsatzung.

(4) Das Bezirksamt wird von einem Bezirksbürgermeister geleitet. Der Bezirksbürgermeister wird auf Vorschlag der Bezirksversammlung vom Oberbürgermeister bestellt und abberufen. Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass der Bezirksbürgermeister hauptamtlich wahrgenommen wird.

(5) Das Bezirksamt wirkt bei der Erfüllung der Aufgaben des Stadtbezirks mit, führt Beschlüsse der Bezirksversammlung aus und nimmt die dem Stadtbezirk übertragenen Aufgaben der laufenden Verwaltung wahr. Es ist an die allgemeinen Richtlinien des Stadtrats und die Weisungen des Oberbürgermeisters

gebunden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 71d

Aufgabenverteilung,
Entscheidungsbefugnisse und
Bezirksbudget

(1) Durch Hauptsatzung können den Bezirksversammlungen über § 70 Absatz 2 Satz 3 hinaus weitere Angelegenheiten zur dauernden Erledigung übertragen werden, soweit

1. der Stadtrat nicht nach § 28 Absatz 2 ausschließlich zuständig ist,
2. die Angelegenheit nicht kraft Gesetzes dem Oberbürgermeister obliegt und
3. die Einheitlichkeit der Verwaltung der Bundeshauptstadt Berlin nicht zwingend entgegensteht.

(2) Insbesondere können übertragen werden:

1. Bürgerdienste und Melde-, Pass-, Ausländer- und sonstige Serviceleistungen, soweit diese nicht landesrechtlich

anderen Behörden zugewiesen sind,

2. soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen mit überwiegend bezirklicher Bedeutung,
3. bezirkliche Grün- und Freiflächen, Spiel- und Sportanlagen,
4. bezirkliche Straßen- und Wegeangelegenheiten, soweit diese nicht dem überörtlichen Verkehr von wesentlicher Bedeutung dienen,
5. Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren der Gesamtstadt nach Maßgabe allgemeiner Richtlinien.

(3) Die Bundeshauptstadt Berlin stellt den Stadtbezirken zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel (Bezirksbudgets) zur Verfügung. Bezirksbudgets sind im Haushaltsplan der Bundeshauptstadt Berlin gesondert auszuweisen; das Nähere bestimmt die Haushaltssatzung.

(4) Die Bundeshauptstadt Berlin richtet bürgernahe Verwaltungsstellen in den Stadtbezirken in dem Umfang ein, der zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Mehrere Stadtbezirke können für einzelne Aufgaben gemeinsame Verwaltungsstellen betreiben.

§ 71e

Hauptverwaltung, Beigeordnete, besondere Behördenorganisation

(1) Die Hauptverwaltung der Bundeshauptstadt Berlin dient der einheitlichen Steuerung, Standardsetzung und Aufgabenwahrnehmung der Gesamtstadt. Sie stellt insbesondere den einheitlichen Vollzug von Weisungsaufgaben, die gesamtstädtische Planung und die gesamtstädtische Daseinsvorsorge sicher.

(2) Abweichend von § 55 Absatz 1 Satz 3 darf die Zahl der Beigeordneten in der Bundeshauptstadt Berlin höchstens zwölf betragen. Die Hauptsatzung kann für Beigeordnete die

Amtsbezeichnung Bürgermeister zulassen.

(3) Der Oberbürgermeister der Bundeshauptstadt Berlin kann die Bezeichnung „Regierender Bürgermeister“ führen; hierdurch wird weder eine Stellung als Landeshauptstadt noch eine landesverfassungsrechtliche Sonderstellung begründet.

(4) Zur Sicherstellung leistungsfähiger Verwaltungsstrukturen kann die Bundeshauptstadt Berlin zentrale Dienste als gesamtstädtische Serviceeinheiten organisieren (insbesondere IT-Betrieb, Personal- und Organisationsdienstleistungen, Vergabe, Gebäudemanagement, Kassen- und Zahlungsverkehr), sofern eine hinreichende Steuerung und Kontrolle gewährleistet ist.

(5) Abweichend von § 29 Absatz 2 und 3 kann die Hauptsatzung der Bundeshauptstadt Berlin die Zahl der Stadträte bis zu neunzig festsetzen.

§ 71f

Kulturelle Einrichtungen von überregionaler Bedeutung,

Anstaltslösung;
Verordnungsermächtigung;
Evaluierung

(1) Zur Sicherung und Entwicklung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen von überregionaler Bedeutung kann die Bundeshauptstadt Berlin solche Einrichtungen

1. als Eigenbetrieb,
2. als kommunales Unternehmen oder
3. als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

organisieren, zusammenführen oder in einen Verbund überführen. Die Organisationsform ist so zu wählen, dass künstlerische Freiheit, wirtschaftliche Steuerungsfähigkeit und demokratische Kontrolle angemessen gewährleistet sind.

(2) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu treffen über

1. Mindeststandards für die Gliederung der Bundeshauptstadt Berlin in Stadtbezirke,
2. Anforderungen an Aufgabenverteilung, Service-Standards und digitale Verwaltungsverfahren,
3. Grundsätze zur Ausgestaltung gesamtstädtischer Serviceeinheiten nach § 71e Absatz 4,
4. Berichtspflichten der Bundeshauptstadt Berlin zur Steuerung der Verwaltungs- und Leistungsfähigkeit.

(3) Die Staatsregierung berichtet dem Landtag spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes über die Auswirkungen der §§ 71b bis 71f auf die Verwaltungs- und Leistungsfähigkeit der Bundeshauptstadt Berlin sowie über etwaigen Anpassungsbedarf.“

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die Kulturräume in Ostdeutschland

Das Ostdeutsche Kulturraumgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 4 werden nach den Wörtern „Chemnitz, Leipzig und Dresden“ die Wörter „sowie Berlin“ eingefügt.
2. In § 6 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 eingefügt:
“(5) Zur Abgeltung der überregionalen Kulturlasten der Bundeshauptstadt Berlin können für den urbanen Kulturraum Berlin zusätzliche Zuweisungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes bereitgestellt werden. Das Nähere über Verfahren, Kriterien und Abgrenzung der überregionalen Kulturlasten regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung.”

Artikel 3

Änderung des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes

Das Ostdeutsche Polizeivollzugsdienstgesetz vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) wird wie folgt geändert:

1. In § 97 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt:
“(3) Für das Gebiet der Bundeshauptstadt Berlin ist eine Polizeidirektion Berlin einzurichten. Sie soll in ihrer inneren Organisation so gegliedert werden, dass eine flächendeckende Präsenz sowie eine wirksame Führung in Großschadenslagen, bei Großveranstaltungen und in kriminalitätsbelasteten Räumen gewährleistet sind.”
2. Im § 100 wird nach dem Wort „bestimmt.“ wird folgender Satz angefügt:
„Dabei sind für die Bundeshauptstadt Berlin die besonderen Anforderungen nach § 97 Absatz 3 zu berücksichtigen; insbesondere sind eine stadtbezirksnahe Gliederung, eine stadtweite Führungs- und Einsatzorganisation sowie robuste Lage- und Führungsstrukturen für komplexe Einsatzlagen sicherzustellen.”

Artikel 4

Änderung des Ostdeutschen Polizeibehördengesetzes

Das Ostdeutsche Polizeibehördengesetz vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

“§ 6a

Besondere sachliche Zuständigkeit und Organisation in der Bundeshauptstadt Berlin

(1) Die Bundeshauptstadt Berlin kann zur Sicherstellung einer bürgernahen Gefahrenabwehr Aufgaben der Ortspolizeibehörde innerhalb ihres Stadtgebiets durch Hauptsatzung oder Organisationsverfügung auf Bezirksämter oder gleichwertige Organisationseinheiten übertragen, soweit

1. eine einheitliche Rechtsanwendung durch gesamtstädtische Vorgaben gesichert ist und
2. die Verantwortung der Bundeshauptstadt Berlin

als Ortspolizeibehörde unberührt bleibt.

(2) Für die Wahrnehmung der nach Absatz 1 übertragenen Aufgaben kann die Bundeshauptstadt Berlin eigene Vollzugsdienste organisatorisch den Bezirken zuordnen; § 9 bleibt unberührt.

(3) Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Staatsministerium durch Rechtsverordnung Mindestanforderungen an einheitliche Standards, Melde- und Lagewege sowie an die Zusammenarbeit mit dem Polizeivollzugsdienst für das Stadtgebiet der Bundeshauptstadt Berlin festlegen.”

Artikel 5

Übergangsbestimmungen

- (1) Bis zum Erlass oder zur Anpassung der Hauptsatzung nach Artikel 1 Nummer 1 § 71b Absatz 4 bleiben bestehende organisatorische Gliederungen und örtliche Verwaltungsstellen in der Bundeshauptstadt Berlin fortbestehen, soweit sie dem

Zweck der §§ 71b bis 71f nicht widersprechen.

- (2) Das Staatsministerium des Innern kann zur Sicherstellung eines geordneten Übergangs für längstens 24 Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung vorläufige Regelungen zu Stadtbezirkzuschnitt,

Aufgabenverteilung und Mindest-Service-Standards treffen.

Artikel 6 **Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T